

1525648-68.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... criminosa, associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas). Os policiais foram recebidos pelo próprio denunciado e sua esposa, que acompanharam a vistoria e o encontro das drogas acima mencionadas, além de duas facas e uma marreta com resquícios de drogas, embalagens plásticas vazias e a referida quantia em dinheiro.

Constatada a prática delitiva, o denunciado foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1525648-68.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1525648-68.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE SANTOS FIGUEREDO COSTA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de LUIZ HENRIQUE SANTOS FIGUEREDO COSTA, 25 anos de idade, qualificado a fl. 30, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

No dia 22 de outubro de 2021, sexta-feira, por volta das 11hs, na Rua Hildebrando Frank, 104, casa 2, Cidade Ademar, São Paulo - SP, LUIZ HENRIQUE SANTOS FIGUEREDO COSTA, 25 anos de idade, qualificado a fl. 30, guardava para venda e consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a substância tóxica denominada "maconha", distribuídas em 06 tijolos e 4 porções, além de duas facas e uma marreta com R\$ 557,80 em espécie produto do crime. Pois bem.

É dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local supraditas, policiais foram até o endereço residencial do denunciado para dar cumprimento de mandado de busca e prisão temporária em desfavor dele (mandado expedido nos autos do IP n. 2250527-08.2021.010341, que apura crimes de associação criminosa, associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas). Os policiais foram recebidos pelo próprio denunciado e sua esposa, que acompanharam a vistoria e o encontro das drogas acima mencionadas, além de duas facas e uma marreta com resquícios de drogas, embalagens

plásticas vazias e a referida quantia em dinheiro.

Constatada a prática delitiva, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial.

Ouvido em sede policial, confessou a prática da narcotraficância (interrogatório de fls. 26/27).

As drogas foram apreendidas (fls. 29/21) e periciadas provisoriamente (fls. 15/19). Prisão preventiva (49/52).

Em 10/11/21, recebida a denúncia (fls. 134/135).

Réu citado. Defesa prévia (fls. 145/152).

Manutenção da denúncia (fls. 186/187).

Laudo toxicológico (fls. 194/197).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

Afasto a nulidade: o réu foi preso em flagrante em delito, de tal sorte que não cabe cogitar se os mandados estavam vencidos ou não. O réu foi preso em flagrante delito. A denúncia está restrita ao art. 33, caput, da Lei de Regência, não respeitante a outros dispositivos da referida lei, e à causa de pedir correlata. Questões outras (referentes aos mandados) têm sede própria de discussão.

Traçados os lindes da causa, passo ao seu exame ao art. 33, caput, da Lei de Regência.

Pois bem.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência (fls. 3/8), no auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), no laudo de constatação (fls. 15/19), no laudo toxicológico (fls. 194/197), e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa: a prova oral produzida em sede investigativa foi corroborada pela produzida em juízo.

Policial Rafael disse que, em cumprimento a mandados de busca, apreensão e prisão temporária, dirigiu-se até a residência do réu. Lá, foi recebido pelo réu, que lhe mostrou um cômodo onde tinha quatro tijolos de maconha e outro tipo de substância entorpecente, K2. Tinha balança e petrechos. O réu confessou a traficância.

O policial Milton prestou idêntico depoimento. Embora a ida à casa do réu tenha se dado por causa dos mandados, a prisão se deu por conta da prática do crime em flagrante (drogas e dinheiro foram encontrados) com o réu.

O réu - e a defesa técnica, nos debates, utiliza-se também desse argumento - confessou que portava meio tijolo de maconha e K2, e se disse arrependido com a prática do crime, relatando toda a sua vida pregressa de trabalhador, que se findou pro causa da pandemia.

Com efeito, entendo que provadas a materialidade e autoria.

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

Miro as certidões e as folhas de antecedentes (fls. 190/193).

O réu é primário. No entanto, a variedade e a quantidade de substâncias entorpecentes justificam a elevação da pena em 1/6, nos termos do art. 42 da Lei de Regência.

Na segunda fase, a elevação se compensa com a confissão do réu e, por isso, torno a pena ao mínimo legal.

Na fase derradeira, diante do quadro acima exposto, entendo que aplica-se o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Regência, em 2/3, perfazendo a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa. Registro que nada indica que o réu (considerando primariedade) se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa.

O regime de cumprimento da pena, considerando todo o panorama é o aberto, comportando, ainda, a substituição da pena por duas medidas restritivas de direito a serem estabelecidas em execução.

Inexiste razão, pelo presente processo, que se negue o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno LUIZ HENRIQUE SANTOS

FIGUEREDO COSTA, 25 anos de idade, qualificado a fl. 30, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas na forma acima especificada, e 166 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos. Autorizo que o réu recorra em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Decreto a destruição das drogas apreendidas e a perda do dinheiro apreendido.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.